

Relatório de Análise Jurídica AI

Documento Original: 1_Procedimento_01_26_Caderno_de_Encargos

Análise:

```
{  
  "titulo": "Caderno de Encargos - Aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé",  
  "descricao": "Procedimento de concurso público urgente para a aquisição de serviços de transporte urbano de passageiros por autocarro no Município de Loulé (Quarteira, Loulé e Almancil), incluindo a implementação e gestão de um sistema de bilhética e apoio à exploração. O contrato tem um prazo de vigência inicial de 60 dias.",  
  "objeto": "Aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé, de acordo com as características e requisitos constantes nas Cláusulas Técnicas e Anexos, abrangendo também a disponibilização de um sistema de acesso controlado de passageiros e gestão de bilhética.",  
  "localizacao": "Município de Loulé (localidades de Quarteira, Loulé e Almancil).",  
  "totalLinhas": "12 linhas (5 em Quarteira, 4 em Loulé e 3 em Almancil).",  
  "precoBase": 168881.04,  
  "custoKm": 2.01,  
  "kmMax": 84020.0,  
  "vigencia": "60 dias, prorrogáveis por períodos de 30 dias, até um máximo de 120 dias.",  
  "caucao": "5%",  
  "pagamento": "30 dias",  
  "conclusao": "O Caderno de Encargos estabelece um quadro contratual rigoroso, com foco na qualidade do serviço (através de exigências de frota modernas e sistemas tecnológicos avançados) e na monitorização intensa (GPS e SAE). A definição de um Preço Base máximo e a exigência de frota específica (veículos elétricos) podem configurar uma barreira à entrada para operadores menores, mas o detalhe das penalidades e a exigência de transparência nos dados (modelo de dados aberto, acesso remoto ao SAE) representam fortes boas práticas na gestão de contratos públicos de serviço de transporte.",  
  "clausulasFixas": [  
    {  
      "area": "Preço e Garantia",  
      "clausula": "Cláusula 5.ª e 17.ª",
```

"requisito": "Fixação do Preço Base (€168.881,04) e do custo máximo por quilómetro em carga (€2,01). Prestação de caução de 5% do preço contratual."

},

{

"area": "Frota Obrigatória",

"clausula": "Cláusula 31.^a, 1",

"requisito": "Veículos de Classe I, matrícula de 2014 ou posterior. Mínimo de 2 veículos elétricos, e restantes EURO VI ou tração híbrida. Lotação igual ou superior a 24 lugares e equipados com acessibilidade e ar condicionado."

},

{

"area": "Tecnologia",

"clausula": "Cláusula 31.^a, 9 e 36.^ª",

"requisito": "Obrigação de dispor permanentemente de Sistema de Localização GPS (ou equivalente) e implementar sistema de bilhética sem contacto e Sistema de Apoio à Exploração (SAE)."

},

{

"area": "Pessoal",

"clausula": "Cláusula 13.^a e 33.^a",

"requisito": "Vínculo laboral dos trabalhadores sem termo ou a termo por período não inferior à vigência. Motoristas devem estar fardados, identificados e possuir conhecimentos da rede."

},

{

"area": "Regras de Execução",

"clausula": "Cláusula 4.^a e 15.^a",

"requisito": "Prazo de vigência de 60 dias (prorrogável). Não é permitida revisão de preços nem adiantamentos."

}

],

"aspetosVariaveis": [

{

"titulo": "Preço por Quilómetro",

"descricao": "Valor proposto pelo Prestador de Serviços por quilómetro em carga, limitado ao custo máximo de €2,01/km."

},

```

{
  "titulo": "Idade Média da Frota",
  "descricao": "A idade média da frota no início da prestação de serviço constitui um critério de
avaliação (além do requisito mínimo de 2014).",
},
{
  "titulo": "Motorização Adicional",
  "descricao": "Valorização de veículos com motorização elétrica, híbrida ou a gás natural e Euro VI
(além do mínimo obrigatório de 2 elétricos e restantes EURO VI).",
},
{
  "titulo": "Sistema de Bilhética Móvel",
  "descricao": "Valorização de propostas que prevejam a utilização de Bilhética Móvel (NFC ou QR).",
},
],
"penalidades": [
{
  "nivel": "Leve",
  "exemplos": "Violação de regras de higiene e conforto não regularizadas em 24h; falta de
urbanidade; atraso superior a 5 dias na resposta a reclamações.",
  "coima": "€100,00 a €300,00",
  "compulsoria": "Não aplicável",
},
{
  "nivel": "Grave",
  "exemplos": "Prática reiterada de 3 incumprimentos leves em 90 dias; atraso superior a 10 minutos
no início da circulação; diminuição do serviço > 3 horas; desvios do itinerário.",
  "coima": "€600,00 a €2.000,00",
  "compulsoria": "€250,00 a €1.500,00 (diária)",
},
{
  "nivel": "Muito Grave",
  "exemplos": "Prática reiterada de 3 incumprimentos graves em 180 dias; interrupção total ou parcial
do serviço; fraude na execução do serviço, quilómetros ou documentação económica; violação das
regras tarifárias.",

```

```
"coima": "€5.000,00 a €15.000,00",
"compulsoria": "€250,00 a €1.500,00 (diária)"
}
],
"riscos": [
{
"tipo": "Alto",
"titulo": "Barreira de Entrada da Frota Elétrica",
"descricao": "A exigência de, no mínimo, dois veículos elétricos (Cláusula 31.ª, 1.c) e o prazo
contratual curto (60 dias) criam uma elevada barreira de entrada, favorecendo operadores que já
possuam esta frota específica e recente. Isto restringe a concorrência a um nicho de mercado."
},
{
"tipo": "Baixo",
"titulo": "Transparência e Fiscalização Remota",
"descricao": "A obrigatoriedade de Sistema de Localização GPS/SAE com acesso remoto para o
Contraente Público (Cláusula 31.ª, 9; Cláusula 36.ª, 25) e a exigência de modelo de dados aberto
garantem máxima transparência na execução, horários, localização e dados de exploração."
},
{
"tipo": "Baixo",
"titulo": "Gestão Rigorosa do Incumprimento",
"descricao": "O Caderno de Encargos define de forma exaustiva e graduada (Leve, Grave, Muito
Grave) os incumprimentos e as penalidades aplicáveis (Cláusula 18.ª), permitindo ao Contraente
Público agir de forma célere e proporcional para garantir a qualidade do serviço."
}
]
}
```